Validation professionnelle du téléchargement musical en France DRAFT

15 octobre 2026. Demande préparée pour LNX Beats, à transmettre au conseil juridique, au service des impôts des entreprises et à l'Urssaf ou au conseil social compétent. L'objet est de valider le nouveau téléchargement musical dans la situation existante de l'entreprise, puis de préciser les seuls ajustements nécessaires avant sa commercialisation. Aucun avis favorable, envoi ou accord professionnel n'est enregistré par ce dossier. Le commerce réel reste fermé.

Entreprise et projet soumis

Le vendeur est Ludovic Mickaël Mathon, entrepreneur individuel sous le nom commercial LNX Beats, SIRET 10687085000018. L'EI, le régime fiscal BNC ou micro-BNC et la franchise historiquement documentée sont des éléments du dossier existant. Ils ne sont pas à reconstituer, mais leur application au nouveau flux doit être confirmée. Le micro-BNC ne détermine pas à lui seul le régime social. CM2C est déjà le médiateur désigné ; seule la portée de la convention existante pour ce nouveau commerce est à vérifier si nécessaire, sans nouvelle adhésion automatique.

Le lancement commercial retenu concerne les particuliers résidant et facturés en France métropolitaine, Corse comprise. Outre-mer, Monaco, étranger et achats professionnels ne sont pas ouverts. Ce choix commercial est acquis ; la légalité de ses modalités et les informations de résidence demandées restent à examiner. Le catalogue est consultable sans filtrage par nationalité ou adresse IP. Le pays d'une carte bancaire ne vaut pas preuve de résidence.

La vente porte sur des titres ou albums de catalogue fournis par téléchargement, éventuellement inédits. Chaque titre acquis comprend WAV et MP3 ; l'album comprend les fichiers individuels et deux archives séparées, ZIP WAV et ZIP MP3. Sa composition, son nombre réel de titres et ses versions sont présentés avant l'achat et conservés avec la commande. Les extraits publics sont distincts des fichiers complets et limités à soixante secondes. Le compte doit être actif avec e-mail vérifié ; le panier numérique ne crée ni livraison ni stock physique.

La licence personnelle retenue est limitée à l'écoute, au téléchargement et à la conservation pour usage privé. Publication, redistribution, diffusion publique, synchronisation ou exploitation commerciale nécessitent des autorisations séparées. Il ne s'agit ni d'un don, ni d'un CD, ni d'une licence d'exploitation professionnelle. LNX fixe les prix de chaque titre et de l'album indépendamment ; aucun prix de démonstration n'est un tarif de lancement. LNX reste vendeur direct ; Stripe et PayPal sont des prestataires de paiement, non des vendeurs ou Merchant of Record présumés.

Le complément d'album déduit les sommes admissibles réellement payées pour des titres individuels, diminuées des remboursements qui leur sont imputables. Ce montant n'est pas le net versé après les frais du prestataire. Le crédit ne sert qu'une fois et est plafonné au prix de l'album. Si les sommes admissibles couvrent ce prix, l'attribution se fait sans nouveau paiement, sans facture d'encaissement fictif ni solde réutilisable ou remboursement du surplus. Les promotions non répartissables et les preuves ambiguës sont bloquées pour examen. Une équivalence entre masters nécessite une décision explicite pour deux versions de la même piste ; elle n'ajoute pas rétroactivement un remaster aux achats antérieurs.

Documents actuels à examiner

Pièce	Version et contenu actuels	Statut de la demande
Conditions et licence DCN France	`digital-music-france-cgv-20261015-draft-02`, texte intégral, douze sections dont l'annexe et l'encadré de garantie	DRAFT gelé pour revue, aucune approbation juridique ou fiscale
Trois choix avant la commande	Acceptation des conditions, demande de fourniture immédiate, reconnaissance relative à la rétractation ; libellés reproduits ci-dessous	Cases séparées non précochées dans la démonstration ; rédaction destinée au lancement à valider
Confirmation contractuelle et réception	PDF privé reprenant identité, commande, versions, prix ou attribution gratuite, texte et choix recueillis ; reconnaissance distincte après demande de téléchargement	Mécanisme local proposé, pas preuve de remise juridiquement validée
Rétractation et demandes consommateurs	Formulaire en ligne, modèle en annexe des conditions et accusé conservant déclaration, date et heure ; non-conformité et geste commercial distincts	Parcours local raccordé ; information, déclarations et remise effective de l'accusé à relire
Complément de confidentialité DCN	`digital-privacy-addendum-20261014-draft-01` : portée séparée, données nécessaires, finalités, destinataires et conservation	DRAFT général à préciser pour le lancement France et l'adresse de résidence

Les annexes transmissibles sont le texte exact des conditions France DRAFT 02 (annexe : CGV_DCN_FRANCE_DRAFT_02.txt), le complément de confidentialité DRAFT 01 (annexe : CONFIDENTIALITE_DCN_DRAFT_01.txt), la fiche structurée des consentements et preuves (annexe : CONSENTEMENTS_ET_CHAINE_DE_PREUVES.json) et un exemple de confirmation QA (annexe : EXEMPLE_CONFIRMATION_QA.pdf). Ce dernier illustre la présentation, pas une vente ou une remise réelle.

L'empreinte SHA-256 du texte contractuel stocké, hors saut de ligne final ajouté à l'export, est `5e350e6bddb003b6ff0d2cd0236aa6876857b2d0376f8c99dd8362e8a1babe48`. L'empreinte du document avec ses métadonnées est `30c7ac06586dad083f13c334affd4763ba4c9b215b3c8f4cc28522e400ef042c`. Celle du document de confidentialité avec ses métadonnées est `195988799601eae2250dbd868eba9a5eb6d32b9f0d3a4540c043dc4d213cdc8a`. Ces empreintes n'ont pas le même objet que les empreintes des fichiers exportés.

Les conditions comprennent onze sections et une annexe :

1. Vendeur et objet.
2. Périmètre de lancement retenu.
3. Musique, formats et compatibilité.
4. Compte, prix et commande.
5. Compléter un album.
6. Paiement, confirmation et fourniture.
7. Rétractation.
8. Licence personnelle et versions.
9. Garanties légales des contenus numériques D. 211-3 et son annexe.
10. Remboursements, documents et incidents.
11. Réclamation, médiation et règlement des litiges.

L’annexe contient le modèle de notification de rétractation. La section 9 comprend les quinze paragraphes du modèle de garantie pour une fourniture ponctuelle ; son intégration ne vaut pas validation de la qualification juridique de toute l’offre.

Les mentions légales existantes et les informations de rétractation approuvées sont conservées, respectivement `legal-notices-2026-04-approved` et `withdrawal-2026-03-approved`. Elles ne constituent pas une approbation des nouveaux textes DCN. Les anciennes conditions des autres activités et les contrats déjà acceptés ne sont pas soumis à réécriture par cette demande. Tout texte final modifié fera l’objet d’une nouvelle version ; la version France 02 et ses empreintes doivent rester conservées.

Libellés exacts des trois choix actuels

Acceptation des conditions :

> J’ai lu et j’accepte les conditions France de cette démonstration QA, dans la version indiquée ci-dessus. Cette case ne vaut pas approbation du texte pour une vente réelle.

Fourniture immédiate :

> Je demande expressément que la fourniture des contenus numériques commandés commence avant la fin du délai de rétractation de quatorze jours.

Reconnaissance relative à la rétractation :

> Je reconnais que je perdrai mon droit de rétractation lorsque la fourniture aura commencé, après mon consentement exprès et la confirmation de cet accord sur un support durable. Mes garanties légales restent applicables.

Les mentions de démonstration sont intentionnelles : demander une rédaction finale distincte, sans prendre l’acceptation d’un essai pour une approbation professionnelle.

Confirmation et demandes après la commande

Le parcours proposé distingue confirmation du paiement, création du document, transfert du PDF, reconnaissance par le client et début de téléchargement des fichiers. Pour le complément gratuit, le document constate l’attribution et le calcul du crédit, sans prétendre à un nouvel encaissement. La case après téléchargement est : « J’ai reçu et peux conserver la confirmation contractuelle QA téléchargée. » L’action suivante est : « Confirmer la réception et commencer la fourniture QA ».

Le paiement, un lien dans un e-mail, un transfert terminé côté serveur ou cette seule case ne sont pas présentés comme la preuve juridique définitive de réception. Les e-mails de démonstration sont capturés, non envoyés. Le choix d’un support durable effectivement remis et la définition du commencement restent à valider au regard de L. 221-13 et L. 221-28, 13°.

Le client peut utiliser le formulaire `/retractation` sans connexion obligatoire, relire et corriger sa déclaration puis la confirmer expressément. Aucun motif n’est requis pour une rétractation. L’accusé contient la déclaration et sa date et heure de réception. Les trois démarches sont séparées : rétractation, signalement de non-conformité et demande de geste commercial. Leur réception ou leur examen ne déclenche pas de remboursement ni de retrait d’accès automatique. L’absence de rapprochement avec une commande n’efface pas la déclaration reçue.

Flux à qualifier séparément

Flux	Faits à établir avec les pièces privées	Point à ne pas présumer
SACEM	Nature des droits, relevés bruts, retenues, déclarations par le tiers et sommes versées	Ni option fiscale, ni précompte effectif, ni autorisation de vente directe déduits du seul nom SACEM
DistroKid	Exploitations concernées, contrat de distribution, commissions, retenues et versements	Le mot royalties ne prouve pas le même traitement fiscal ou social que SACEM ou une vente directe
DCN direct	Propres compositions et enregistrements, qualités d'auteur, interprète ou producteur, prix, frais, remboursement et complément d'album	Licence privée et versement net du prestataire ne déterminent pas à eux seuls catégorie de revenu, assiette ou TVA
Collaborations	Titularité de l'œuvre et du master, autorisations, répartition des recettes et éventuelles rémunérations	Une autorisation de vendre n'est ni une qualification fiscale/sociale ni un système de reversement automatique

Le BOFiP distingue l'auteur qui édite et vend ses œuvres de l'exploitation de droits acquis à des tiers ; il fournit une base pour examiner l'autoédition dans le BNC, pas une réponse sur chaque master du catalogue. BOFiP auteur éditeur, §80 et 90. Le téléchargement musical relève du cadre des services électroniques. BOFiP services électroniques, §190. Les catégories de droits déclarés par des tiers et de recettes BNC restent à distinguer. Service Public fiscalité de l'artiste auteur.

Questions au conseil juridique

1. **Contrat et garantie.** Le texte France 02 définit-il correctement la vente de fichiers, la licence privée, les caractéristiques à annoncer et le moment de formation du contrat ? L'encadré de fourniture ponctuelle est-il adapté au téléchargement avec bibliothèque de re-téléchargement accessoire ? Indiquer les corrections exactes, notamment mises à jour de conformité, suspension, fin de service et recours, pour une nouvelle version. Modèle D. 211-3.
2. **Fourniture et support durable.** Quels contenu, moyen de remise et éléments de preuve faut-il retenir avant la première fourniture ? Le PDF téléchargeable et la reconnaissance proposée suffisent-ils dans ce parcours, ou faut-il une remise complémentaire ? Préciser la chronologie, la rédaction des choix et le traitement du complément sans nouveau paiement, sans assimiler la réception d'un flux à la lecture ou au stockage effectif.
3. **Rétractation et réclamations.** Valider les informations, modèle, déclarations, correction/confirmation en ligne, accusé et traitement humain. La déclaration actuelle de rétractation se termine par « sous réserve de la vérification de son applicabilité » : faut-il retirer ou reformuler cette réserve dans la future version afin de ne pas laisser croire que l'exercice dépend d'une autorisation ? Préciser délai, prolongation pour information insuffisante, exception numérique, remboursement dû et distinction avec non-conformité ou geste commercial. La fonctionnalité en ligne et l'accusé sont notamment décrits par la DGCCRF, fiche du 2 octobre 2026.
4. **Territoire et données.** Quelles modalités permettent de mettre en œuvre le périmètre métropole et Corse, notamment au regard des consommateurs d'outre-mer et des règles de non-discrimination ? La collecte de l'adresse minimale, le contrôle du pays/code postal de facturation et la revue manuelle sont-ils nécessaires et proportionnés ? Définir information, base juridique, habilitations, durées par catégorie, effacement et éventuels transferts ; l'empreinte d'adresse reste une donnée personnelle pseudonymisée. Examiner le complément de confidentialité DRAFT et non un projet d'ouverture mondiale. Règlement européen 2018/302, Code de la consommation L. 121-23.
5. **Droits musicaux et contrats.** Pour les œuvres effectivement choisies, les éventuels mandats, apports de droits ou contrats SACEM, de distribution et de collaboration permettent-ils la vente directe WAV/MP3, les téléchargements privés et les extraits publics prévus ? Vérifier aussi œuvres, masters, interprétations, samples, reprises, territoires et répartitions. Ne présumer ni affiliation, ni autorisation à partir d'un upload, d'un relevé ou

d'une validation interne ; préciser les autorisations manquantes par œuvre/version.

6. **Médiation existante.** La convention CM2C actuelle couvre-t-elle ce téléchargement et les mentions reprises dans le brouillon ? Si une adaptation du périmètre est nécessaire, préciser laquelle sans remettre en chantier l'adhésion existante ni présenter une ancienne plateforme européenne indisponible comme recours actuel.

Questions fiscales et sociales

Les quatre questions fiscales déjà préparées sont regroupées ici pour une réponse sur les mêmes faits, sans nouvelle constitution d'entreprise ni option fiscale présumée.

1. **Qualification du nouveau produit.** Pour la vente directe de fichiers permanents de mes propres compositions/enregistrements, à usage personnel sans droits d'exploitation, confirmez-vous l'autoédition BNC dans mon EI actuelle ? Quelle ventilation auteur, interprète, producteur ou collaboration serait nécessaire, et une formalité d'activité complémentaire est-elle requise ?
2. **TVA applicable.** Quelle branche précise de franchise s'applique à ce flux, comment agréger les recettes pertinentes avec SACEM, DistroKid et les autres activités, et comment traiter l'année de début et les sorties de franchise ? Confirmer la mention actuellement applicable puis le traitement et le taux hors franchise, métropole et Corse comprises. Aucun seuil ni taux de démonstration n'est proposé comme décision. BOFiP franchise des auteurs et artistes.
3. **Complément, frais et remboursements.** La déduction des titres payés et non remboursés constitue-t-elle une remise sur le nouvel album ? Préciser base, ventilation, justificatifs du complément payant et de l'attribution sans paiement, surplus non réutilisable et absence d'avoir automatique du single initial. Confirmer les documents éventuellement nécessaires à zéro et le traitement des frais des prestataires, remboursements et avoirs entre deux exercices.
4. **Livres et obligations électroniques.** Confirmer les rubriques de recettes et justificatifs, le traitement brut/frais/net et les obligations de réception, facturation électronique ou e-reporting correspondant à la situation actuelle de cette EI. Ne pas confondre un PDF de confirmation avec une transmission réglementaire ni appliquer deux fois un revenu déclaré par un tiers. Service Public obligations comptables.

À l'Urssaf ou au conseil social compétent :

1. Pour les qualités et œuvres décrites, à quel régime social rattacher le nouveau téléchargement dans la situation existante ? Préciser les éventuelles ventilations, rubriques et démarches ciblées, sans déduire un régime micro-entrepreneur du seul micro-BNC fiscal.
2. Quelle assiette et quelle agrégation retenir pour les recettes DCN, SACEM et DistroKid ? Comment éviter un double traitement des revenus réellement précomptés et des recettes déclarées en BNC, et traiter frais, remboursements ou collaborations ?
3. Quelles obligations éventuelles de retraite complémentaire, notamment IRCEC, s'appliquent à cette situation et à partir de quels éléments ? Si des rémunérations à des collaborateurs créent des obligations distinctes, préciser lesquelles avant tout versement. Service Public régime social de l'artiste auteur.

Pièces privées à joindre par LNX

Joindre seulement les pièces pertinentes au destinataire, par le canal sécurisé convenu. Elles ne sont pas copiées dans ce dossier public ou son archive de restitution.

- Justificatif EI et situation fiscale existants ; réponses ou options antérieures utiles, dont une option BNC si applicable. Transmettre la portée exacte des réponses concernant le soutien, sans les étendre au téléchargement.
- Relevés pertinents SACEM et DistroKid, contrats ou mandats applicables, preuve d'un éventuel précompte et ventilation des recettes des activités existantes. Les relevés bancaires complets ne sont pas requis par défaut.

- Affiliation et déclarations sociales existantes, attestations utiles et situation de retraite complémentaire, sans identifiant de connexion.
- Convention CM2C existante et clauses de périmètre utiles ; ne pas fournir un nouveau formulaire d'adhésion par défaut.
- Pour le catalogue retenu, manifeste des versions et ayants droit, autorisations d'œuvre/master/interprètes/samples, accords de collaboration et répartitions. Les masters complets ou documents d'identité ne sont pas des annexes nécessaires par défaut.
- Prix réels décidés par LNX, exemples de complément payant ou nul et projet de facture/avoir avec mentions à faire valider. Les exemples QA servent uniquement à illustrer la présentation, pas à établir une vente réelle.
- Pour la revue des données, informations pertinentes sur hébergement, e-mail et prestataires, contrats de sous-traitance et transferts éventuels ; jamais leurs clés, tokens ou profils techniques privés.

Ne joindre ni mots de passe, cookies, archives de base, clé de chiffrement, justificatifs de résidence d'un vrai client ou données d'autres clients. Une demande de pièce supplémentaire doit être limitée à la question examinée.

Réponses attendues et suite à donner

Avis attendu	Destinataire compétent	Réponse utile à conserver
Contrat, licence, garanties, rétractation et preuve de remise	Conseil juridique	Version relue, corrections exactes, qualification du parcours payant/gratuit, conditions et éventuelles réserves
Limitation territoriale et données de résidence	Conseil juridique ou spécialiste protection des données	Modalités licites/proportionnées, mentions, durées et mesures à appliquer
Droits sur chaque œuvre et enregistrement	Conseil compétent et ayants droit concernés	Autorisations et limites par version/usage, y compris mandats de gestion ou distribution applicables
Médiation du nouveau commerce	Vérification de la convention CM2C existante, avec CM2C si nécessaire	Couverture confirmée ou adaptation précise requise
Qualification, TVA, factures et traitement du complément	SIE ou conseil fiscal/comptable compétent	Branche et agrégats, mention actuelle, traitement hors franchise/Corse, documents et obligations électroniques
Régime social du nouveau revenu	Urssaf ou conseil social compétent	Rattachement, assiette, rubriques, articulation avec précompte et retraite complémentaire éventuelle

Pour chaque réponse, conserver auteur et qualité du répondant, date, documents/version examinés, faits retenus, fondement, conclusion, réserves et action demandée. Une réponse fiscale ne valide pas la licence ; une approbation de droits ne valide pas la TVA ; une revue de résidence ne valide pas une ouverture commerciale.

Les références officielles reprises ici servent à cadrer ces questions ; la version consolidée et l'applicabilité au cas particulier doivent être confirmées par le professionnel, notamment pour les articles Légifrance dont l'accès direct n'a pas abouti lors de la préparation. Il n'est pas demandé de certifier globalement le site ni de réapprouver les conditions des autres activités.

Une fois les avis obtenus, LNX pourra préparer les seules nouvelles versions et mentions nécessaires, conserver les réponses privées et faire réaliser les contrôles de mise en service dans un lot autorisé distinct. Ce dossier n'active aucun contrat, taux, territoire, paiement, e-mail réel ou déploiement. Aucun message n'a été envoyé aux destinataires.